

EXPEDIENTE N° : 0968-2022/CC1
DENUNCIANTE : LOURDES BERNARDETTE VELEZ BRAVO
DENUNCIADO : AUTOPLAN EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS
COLECTIVOS S.A.
RESOLUCIÓN N° : 3

Lima, 11 de abril de 2023

VISTOS: el estado del expediente.

CONSIDERANDO:

- (i) que, de acuerdo al inciso d) del Artículo 24° de la Ley de Facultades, Normas y Organización del Indecopi, aprobada por Decreto Legislativo 807, el Secretario Técnico cuenta con la facultad para efectuar todas las notificaciones relativas a la tramitación del procedimiento¹;
- (ii) que, la Directiva 001-2013/TRI-INDECOPI, Régimen de Notificación de Actos Administrativos y Otras Comunicaciones Emitidas en los Procedimientos Administrativos a cargo de los Órganos Resolutivos del Indecopi (en adelante, Directiva de Notificaciones)², dispone que los órganos resolutivos del Indecopi deberán realizar la notificación personal en el domicilio que conste en el expediente respectivo; y que, en caso no se cuente con el domicilio del destinatario de la cédula, o luego de su verificación este resulte inexistente, los órganos resolutivos deberán notificar al domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad (DNI) del administrado, en el caso de personas naturales, y al domicilio consignado en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), en el caso de personas jurídicas;
- (iii) Al respecto, el numeral 1 del artículo 26° Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, señala que, en caso de notificaciones defectuosas, la autoridad administrativa ordenará que se rehaga, subsanando las omisiones en que se hubiesen incurrido³.

¹ **DECRETO LEGISLATIVO 807, LEY DE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI, publicado el 18 de abril de 1996**

Artículo 24°.- El Secretario Técnico se encargará de la tramitación del procedimiento. Para ello, cuenta con las siguientes facultades:

(...)

d) Efectuar todas las notificaciones relativas a la tramitación del procedimiento mediante oficio, carteles, facsímil, transmisión de datos, correo electrónico o cualquier medio que garantice su recepción por parte de los destinatarios.

(...)

² **DIRECTIVA 001-2013/TRI-INDECOPI, RÉGIMEN DE NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y OTRAS COMUNICACIONES EMITIDAS EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A CARGO DE LOS ÓRGANOS RESOLUTIVOS DEL INDECOPI, modificada por la DIRECTIVA 001-2020/TRI-INDECOPI**

(...)

3. Notificación Personal

3.1 Los órganos resolutivos deberán realizar la notificación personal en el domicilio que conste en el expediente respectivo.

En caso de que no se cuente con el domicilio del destinatario de la cédula, o luego de su verificación este resulte inexistente, los órganos resolutivos deberán notificar al domicilio señalado en el Documento Nacional de Identidad (DNI) del administrado, en el caso de personas naturales, y al domicilio consignado en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), en el caso de personas jurídicas.

(...).

³ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 26.- Notificaciones defectuosas

(...)

26.1 En caso de que se demuestre que la notificación se ha realizado sin las formalidades y requisitos legales, la autoridad ordenará se rehaga, subsanando las omisiones en que se hubiesen incurrido, sin perjuicio para el administrado.

(...)

- (iv) que, el 24 de abril de 2022, la señora Lourdes Bernardethe Vélez Bravo (en adelante, señora Vélez) presentó su escrito de denuncia y autorizó la notificación al correo electrónico: BervebRa1110@icloud.com.
- (v) que, mediante Resolución N° 1 del 15 de junio de 2022, la Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N°1 (en adelante, Secretaría Técnica) requirió a la señora Vélez que cumpla con presentar lo siguiente:
- “(…)
- *Indicar de manera diferenciada, ordenada y cronológica (por fechas) los hechos materia de la presente denuncia;*
 - *enumerar los presuntos hechos infractores materia denuncia, los cuales serán tomados en consideración para elaborar la imputación de cargos; y,*
 - *presentar copia de la constancia de pago de la tasa por derecho de tramitación ascendente a S/ 36,00, de la que se verifique el pago realizado por dicho concepto”.*
- (vi) que, mediante Resolución N° 2 del 28 de junio de 2022, la Secretaría Técnica dispuso declarar inadmisibles la denuncia interpuesta por la señora Vélez al considerar que no cumplió con atender el requerimiento formulado mediante Resolución N°1;
- (vii) que, de la revisión del cargo de notificación de la Resolución N°1 del 20 de junio de 2022, se evidenció que en el referido documento se consignó lo siguiente: “error en la entrega a los siguientes destinatarios: BervebRa1110@icloud.com”.
- (viii) que, de la revisión del cargo de la cédula de notificación de la Resolución N°2 del 7 de julio de 2022, se verificó que en el referido documento se consignó lo siguiente: “error en la entrega a los siguientes destinatarios: bervebra1110@icloud.com”
- (ix) que, se evidencia que la Resolución N° 1 y N° 2 no fueron válidamente notificados, de conformidad con lo dispuesto en la normativa citada previamente, lo cual vulneraría el derecho al debido procedimiento de la parte denunciante.

SE HA RESUELTO:

- (i) Dejar sin efecto la Resolución N° 2 del 7 de julio de 2022, mediante la cual la denuncia interpuesta por la señora Lourdes Bernardethe Vélez Bravo fue declarada inadmisibles.
- (ii) Notificar nuevamente la Resolución N°1 del 15 de junio de 2022 a la señora Lourdes Bernardethe Vélez Bravo, al correo electrónico BERVEBRA1110@ICLOUD.COM. En ese sentido, informar que el plazo otorgado será contabilizado a partir de la fecha de recepción de notificación de la Resolución N°1.



Firma Digital
Indecopi
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Firmado digitalmente por ROA
QUISPE DE SÁNCHEZ Magda
Eveling FAU 20133840533 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12.04.2023 15:05:26 -05:00

EVELING ROA QUISPE
Secretaria Técnica
Comisión de Protección al Consumidor N° 1

LSM